

PARECER TÉCNICO COMPLEMENTAR

Reavaliação do Programa de Integridade à luz da documentação complementar Pedido de Reabilitação Administrativa

Requerente	JDS Engenharia e Consultoria Ltda. — CNPJ 40.376.139/0001-59
Processo	PAR nº 00190.104729/2021-05
Objeto	Reabilitação Administrativa — art. 163, III, da Lei nº 14.133/2021
Fundamentação	Decreto nº 12.304/2024; Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025 (Anexo II — Formulário de Conformidade)
Natureza	Complementação da 1ª avaliação técnica — reavaliação em razão de documentação adicional
Instrumento	Formulário de Conformidade — 113 questões, 12 áreas temáticas, 16 questões críticas

1. Sumário Executivo

Na 1ª avaliação, o pedido foi objeto de recomendação de indeferimento, em razão de 10 (dez) das 16 questões críticas terem sido respondidas com NÃO, cada uma constituindo, per se, hipótese autônoma e independente de indeferimento (Anexo II da Portaria Normativa SE/CGU nº 226/2025).

Apresentada a documentação complementar, esta reavaliação constata evolução substancial do Programa de Integridade. Das 10 questões críticas eliminatórias, 8 (oito) foram SUPERADAS, 1 (uma) foi PARCIALMENTE superada (item 23.1) e 1 (uma) permanece NÃO superada (item 24.1). No conjunto das 113 questões, as respostas afirmativas (SIM) evoluíram de 33 para 68.

Ponto central remanescente: a questão crítica 24.1 (aplicação de medidas disciplinares em face do ilícito que ensejou a inidoneidade) não foi superada. A sentença criminal de 31/07/2026, que absolveu o sócio-administrador por insuficiência de provas, é elemento novo relevante, mas — pela independência das instâncias — não supre, por si só, a exigência de responsabilização no âmbito administrativo.

Painel comparativo — respostas (antes x depois)

Resposta	1ª Avaliação	Reavaliação	Variação
SIM	33	68	+35
PARCIALMENTE	11	21	+10
NÃO	56	11	-45
Não se aplica	13	13	0

Situação das pendências reavaliadas (67 questões que eram NÃO ou PARCIALMENTE)

Situação	Qtd.
SUPERADO	35
PARCIALMENTE SUPERADO	21
NÃO SUPERADO	11

2. Metodologia da Reavaliação

A reavaliação partiu da planilha e do parecer da 1ª avaliação e aplicou as seguintes regras: (i) as questões já respondidas com SIM foram mantidas, com checagem de consistência; (ii) as questões respondidas com NÃO ou PARCIALMENTE foram reanalisadas à luz da documentação complementar; (iii) atribuiu-se a cada uma a situação SUPERADO, PARCIALMENTE SUPERADO ou NÃO SUPERADO; (iv) toda alteração de resposta foi ancorada em evidência documental específica e rastreável; e (v) as 16 questões críticas foram analisadas individualmente, por constituírem hipóteses autônomas de indeferimento.

Registra-se que a página institucional (jdseng.com.br) não pôde ser verificada de forma direta no ambiente de análise; para os itens que dependem do sítio eletrônico (17.x e 23.x), considerou-se exclusivamente a evidência documental juntada.

O resultado da reavaliação foi consolidado, questão a questão, na Planilha Consolidada das 113 Questões (Anexo I): as colunas Resposta, Avaliação e Evidência apresentam, respectivamente, o resultado final, a justificativa unificada (1ª análise e complementação) e os documentos de suporte de ambas as fases.

3. Quadro das 16 Questões Críticas

Consolidação do resultado das questões críticas, comparando a 1ª avaliação com a reavaliação:

Questão	Área/Tema	1ª Aval.	Reavaliação
2.1	I — Aprovação de políticas pela alta direção	SIM	MANTIDO (SIM)
3.1	I — Apoio individual da alta direção	NÃO	SUPERADO
4.1	II — Responsável pelo programa	SIM	MANTIDO (SIM)
6.3	III — Análise de riscos de integridade	NÃO	SUPERADO
7.1	IV — Código de ética e conduta	SIM	MANTIDO (SIM)
8.1.1	V — Vedação de vantagem indevida a agente público	SIM	MANTIDO (SIM)
9.1	V — Políticas/procedimentos para licitações	NÃO	SUPERADO
10.1	VI — Planejamento de treinamentos	NÃO	SUPERADO
11.1	VI — Planejamento de comunicações	NÃO	SUPERADO
12.1	VII — Procedimentos de lançamentos contábeis	NÃO	SUPERADO
14.1.1	VIII — Verificação de terceiro (corrupção/fraude)	SIM	MANTIDO (SIM)
17.1	IX — Canal de denúncias na página institucional	NÃO	SUPERADO
20.1	X — Monitoramento contínuo do programa	NÃO	SUPERADO
23.1	XI — Manifestação institucional no site	NÃO	PARCIALMENTE SUPERADO
24.1	XII — Medidas disciplinares (responsabilização)	NÃO	NÃO SUPERADO
25.1	XII — Novos controles contra recorrência	SIM	MANTIDO (SIM)

Resultado: das 16 questões críticas, 14 estão atendidas (6 mantidas + 8 superadas), 1 parcialmente superada (23.1) e 1 não superada (24.1).

4. Questões Críticas Eliminatórias — Superação

As 8 (oito) lacunas eliminatórias abaixo foram superadas pela documentação complementar:

Questão	Lacuna original	Evidência que supera
3.1	Sem manifestação pessoal da alta direção	E-mails do sócio-administrador João Darous a todos os colaboradores (jul/2026), com apoio pessoal expresso ao Programa.
6.3	Sem matriz de riscos de integridade	Matriz de Riscos de Integridade V.01/V.02.2026, aprovada pela Diretoria (24/03 e 30/07/2026), cobrindo corrupção e fraude em TI, Financeiro, Projetos, Operações e Licitações.
9.1	Sem controles anticorrupção para licitações	Procedimento de Prevenção a Ilícitos em Licitações e Contratos Administrativos V.01.2026.
10.1	Sem plano de treinamentos	Calendário de Treinamentos 2026/2027 (cronograma, temas, públicos, responsável, execução).
11.1	Sem plano de comunicações	Calendário de Comunicações 2026 (cronograma, temas, públicos, meios).
12.1	Sem procedimentos de lançamentos contábeis	Escrituração Contábil Digital (ECD/SPED) — Livro Diário Geral autenticado, com plano de contas, somada à Política de Despesas (segregação de funções e auditoria amostral).
17.1	Canal só interno; site inoperante	Registros de teste do formulário de ouvidoria em jdseng.com.br/ouvidoria, recebendo denúncias (mai/2026), com opção de anonimato.

Questão	Lacuna original	Evidência que supera
20.1	Sem monitoramento contínuo	Procedimento de Monitoramento Contínuo V.01.2026 (responsáveis, periodicidade mensal/trimestral/anual, indicadores mínimos).

5. Ponto Crítico Remanescente — Questão 24.1 (Responsabilização)

Questão 24.1: “A pessoa jurídica aplicou as medidas disciplinares cabíveis em face dos ilícitos que ocasionaram sua inabilitação?”

Elemento novo apresentado. Foi juntada a sentença proferida em 31/07/2026 na Ação Penal nº 0000959-26.2017.4.01.4101 (2ª Vara Federal de Ji-Paraná/RO), que, no ponto, absolveu João Darous da imputação de corrupção passiva (art. 317, §1º, do CP) por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP), tendo as interceptações telefônicas que embasavam a acusação sido declaradas nulas, e declarou extinta a punibilidade quanto ao crime de associação (art. 288 do CP) pela prescrição.

Análise técnica.

Embora relevante, a sentença não supre, por si só, a exigência da questão 24.1, pelas seguintes razões: (i) pela independência das instâncias (art. 935 do Código Civil), a absolvição criminal por insuficiência de provas — diversamente da que reconhece a inexistência do fato ou a negativa de autoria — não vincula nem afasta a responsabilidade na esfera administrativa que fundamentou a sanção de inidoneidade; (ii) a questão exige a adoção concreta de medidas disciplinares em face dos responsáveis pelo ilícito administrativo, o que não ocorreu; e (iii) o sócio-administrador responsável à época dos fatos permanece no exercício da administração da empresa, sem responsabilização documentada.

Persistindo a não superação da questão 24.1, subsiste, no rigor da norma, hipótese autônoma e independente de indeferimento. Recomenda-se, contudo, oportunizar à requerente manifestação fundamentada e/ou a adoção de medidas formais de responsabilização/governança que enfrentem o ponto à luz do novo cenário probatório.

6. Ponto Curável — Questão 23.1 (Transparência Digital)

Questão 23.1: manifestação institucional clara do compromisso com ética e integridade na página institucional.

A existência de canal de ouvidoria operante no sítio (jdseng.com.br/ouvidoria) evidencia presença institucional de integridade on-line. Contudo, não foi juntada evidência (captura de tela) de manifestação institucional clara do compromisso com ética/integridade na página, nem de seção específica reunindo tais informações (itens 23.2 e 23.3). Trata-se de ponto de fácil saneamento, mediante apresentação de prints do sítio institucional.

7. Demais Pendências Não Críticas (síntese)

Além das críticas, foram reavaliadas as demais pendências. Destacam-se as superações em governança e independência da instância de integridade (itens 4.2, 4.3, 5.1 e 2.3, com o Termo de Designação do Oficial de Compliance), em gestão de riscos (6.1 a 6.3.3), em diligências de terceiros (14.1.2, 14.1.3 e 15.2, com o novo Procedimento de Due Diligence e cláusulas-padrão) e em doações/patrocínios (8.1.5). Permanecem parcialmente atendidas questões que dependem de execução continuada (treinamentos 10.2–10.4; indicadores e relatórios de monitoramento 20.3.1–20.3.2; comunicações recorrentes 11.2.1) e não atendidas as que dependem de evidências ainda não juntadas, sobretudo o conteúdo do sítio institucional (23.2.1 a 23.2.5 e 23.3) e a responsabilização (24.2.1 e 24.2.2). O detalhamento consta da Planilha Consolidada das 113 Questões (Anexo I).

8. Conclusão e Recomendação

A documentação complementar promoveu evolução substancial e consistente do Programa de Integridade da requerente, superando 8 (oito) das 10 (dez) lacunas eliminatórias apontadas na 1ª avaliação e elevando de 33 para 68 as respostas afirmativas do Formulário de Conformidade.

Subsistem, todavia: (a) a questão crítica 24.1 (responsabilização) NÃO superada, principal ponto remanescente; e (b) a questão crítica 23.1 (transparência digital) PARCIALMENTE superada, de fácil saneamento.

Recomendação técnica: converter o feito em DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR, para que a requerente (i) apresente evidência da manifestação institucional de integridade e das demais informações no sítio eletrônico (itens 23.1, 23.2 e 23.3); e (ii) apresente manifestação fundamentada e/ou medidas formais quanto à responsabilização (item 24.1), considerando o novo cenário probatório. Saneados esses pontos, o pedido reunirá condições de deferimento; persistindo a não superação da questão crítica 24.1, subsistirá hipótese autônoma de indeferimento.

9. Ressalvas

Esta análise é técnica e baseia-se exclusivamente na documentação apresentada e nos normativos de regência. Não substitui a decisão da autoridade competente. Os itens dependentes do sítio institucional não puderam ser verificados diretamente no ambiente de análise, considerando-se apenas a evidência documental juntada.

10. Anexos

Anexo I — Planilha Consolidada das 113 Questões (arquivo Planilha_JDS_Consolidada_113_Questoes.xlsx): resultado final consolidado, com Resposta, Avaliação e Evidência unificadas por questão.

Anexo II — Planilha detalhada da reavaliação (arquivo Planilha_JDS_Reavaliada_113_Questoes.xlsx): memória de cálculo, com as duas análises em colunas separadas.

Parecer técnico complementar — análise de conformidade